



ÖVERKLÄGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2017-04-12 i mål nr T 1164-16, se bilaga A

PARTER

Klagande

Baha Hfate, 19710327-8094
Ekensbergsgatan 14
152 43 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Amanda Telg
Box 45143
104 30 Stockholm

Motpart

Ienas Salman, 19790528-2146
Karlslundsgatan 8
151 35 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Christina Larsson
Västgötagatan 9
151 33 Södertälje

SAKEN

Umgänge

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom angående Rinos, 070919-1258, och Valenttinas, 120802-7225, rätt till umgänge med Baha Hfate, punkten 3 i domslutet, på så sätt att följande rätt till umgänge med upptrappning ska gälla.

- a) Två timmar varannan lördag med umgängesstöd i umgängeslokal, vid nio tillfällen.
- b) Därefter fyra timmar varannan lördag med umgängesstöd i umgängeslokal, vid sex tillfällen.
- c) Därefter varannan lördag från kl. 12.30 till kl. 16.30 med hämtning och lämning med umgängesstöd, vid nio tillfällen.

d) Därefter varannan lördag från kl. 10.00 till kl. 18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Södertälje centrum.

2. Vad som anges under punkten 1 ska gälla omedelbart.

3. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Amanda Telg till 42 118 kr. Av beloppet avser 28 484 kr arbete, 1 245 kr tidsspillan, 3 965 kr utlägg och 8 424 kr mervärdesskatt.

4. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Christina Larsson till 39 850 kr. Av beloppet avser 31 257 kr arbete, 623 kr tidsspillan och 7 970 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Baha Hfate har yrkat att hovrätten ska förordna att Lorans Najis, Rinos Najis och Valenttina Najis har rätt till umgänge med honom enligt följande upptrappning.

1. Två timmar varannan lördag eller söndag med umgängesstöd i umgängeslokal, vid sex tillfällen.
2. Fyra timmar varannan lördag eller söndag med umgängesstöd i umgängeslokal, vid sex tillfällen.
3. Varannan lördag eller söndag från kl. 12.30 till kl. 16.30 med hämtning och lämning med umgängesstöd, vid sex tillfällen.
4. Varannan lördag från kl. 10.00 till kl. 18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Södertälje centrum, vid sex tillfällen.
5. Varannan lördag och söndag från kl. 10.00 till kl. 18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Södertälje centrum, vid sex tillfällen.
6. Varannan lördag från kl. 10.00 till söndag kl. 18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Södertälje centrum, vid sex tillfällen.
7. Varannan fredag från kl. 15.00 respektive efter skolans slut till söndag kl. 18.00 med hämtning vid förskola/skola och lämning vid biblioteket i Södertälje centrum, vid sex tillfällen.
8. Varannan fredag från kl. 15.00 respektive efter skolans slut till måndag kl. 8.00 respektive vid skolans början med hämtning och lämning vid förskola/skola.

Ienas Salman har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten

Parterna har åberopat i huvudsak samma bevisning som i tingsrätten. Därutöver har kompletterande förhör hållits med parterna och som ny muntlig bevisning har Ienas Salman åberopat vittnesförhör med familjerättssekreteraren Ann Davoust. Hovrätten har även inhämtat ett kompletterande yttrande från Socialnämnden i Södertälje kommun beträffande barnen Lorans, Rinos och Valenttinas inställning till ett eventuellt umgänge med Baha Hfate.

Parterna har vid förhören här främst berättat om vad som förekommit efter tingsrättens förhandling.

Baha Hfate har sammanfattningsvis uppgett följande. Efter förhandlingen i tingsrätten har han av en slump träffat barnen i Södertälje vid fyra olika tillfällen. För ca en månad sedan träffade han dem vid en minnesstund som hölls för en släkting till Ienas som hade avlidit. Han kramade barnen och de fick sitta i hans famn. Han hälsade även på Ienas på avstånd. För två veckor sedan kom Ienas till hyreshuset där han bor för att träffa en väninna. Han stötte då på Lorans och Rinos. Han kramade dem och frågade om de ville följa med honom till hans lägenhet, men de svarade att de inte fick för Ienas. Den senaste gången han träffade barnen var den 3 januari i år på Lidl. De kramades och han gav dem lite fickpengar. Ienas uppmanade Valenttina att gå till honom och krama honom vilket hon också gjorde. Han hälsade på Ienas och hon var mycket snäll och trevlig. Han sa till henne att hon alltid kommer att vara mor till hans barn och han bad också om ursäkt om han på något sätt hade sårat henne. Hon svarade att hon alltid kommer att tillåta honom att träffa barnen. Det fjärde tillfället han träffade barnen ligger längre tillbaka i tiden. Med hänsyn till hur barnen uppträtt när de träffat honom kan han inte förstå de inställningar som redovisats till familjerätten, dvs. att barnen inte vill träffa honom. Han har respekterat socialtjänstens och tingsrättens beslut och han har inte försökt att tränga sig på för att få träffa barnen. Ienas har inte lämnat någon information om barnen till honom. Han är beredd att göra vad som krävs för att få träffa sina barn. Deras äldsta son Frans kommer att flytta hem till honom. Det finns inte längre någon konflikt med Ienas, utan endast en kyla på grund av allt som hänt. Ienas har blockerat hans nummer på sin telefon och svarar därför inte när han ringer. Han har också blivit blockerad på Facebook och kan därför inte heller den vägen ta kontakt med barnen.

Ienas Salman har sammanfattningsvis uppgett följande. Det stämmer att hon blockerat Bahas nummer på sin telefon och hon har inte heller kontaktat honom. Som hon minns det har hon och barnen stött på Baha vid tre tillfällen. Vid minnesstunden hade hon tagit med sig barnen för att hon inte kunde lämna dem hemma. Barnen kom springande och berättade att Baha var där. Han hade hälsat på dem och sagt att de skulle sätta sig

hos honom men Valenttina hade inte velat göra det. Barnen var lite tagna och rädda. Vid ett annat tillfälle var hon inbjuden till en väninna som bor i samma hus som Baha. När de var hemma hos väninnan kom Baha och ringde på och ville träffa barnen. Hon visste inte hur hon skulle hantera situationen. Barnen följde med Baha ut ur den lägenheten och han ville visa dem sin lägenhet, men de ville inte. Det var fel av Baha att bete sig på det sättet. För fem till sex dagar sedan träffade de Baha på Lidl. Barnen var med och de möttes vid kassan. Baha gav barnen genast pengar för att locka dem. Baha gick först ut ur affären och väntade på dem utanför. När hon och barnen kom ut ropade han på henne. Hon ville inte prata med honom och sa att om han vill träffa barnen så är det upp till dem. Hon sa också att han inte har betett sig så som barnen vill att han ska göra. Efter händelsen blev hon orolig och det var fel av Baha att bete sig som han gjorde. Baha försökte efter händelsen också nå henne på telefonen men hon svarade inte. Barnen har inte efter något av de tillfällen som de stött på Baha pratat om honom eller sagt att de vill träffa honom. Tvärtom har de sagt att de inte vill träffa honom. Hon har informerat barnen om hovrättens förhandling och att de själva får säga till om de vill träffa Baha. Hon påverkar inte barnen, utan de har själva uttryckt sin vilja vid mötet hos socialtjänsten. Det umgänge som ägde rum vintern 2016/17 kom till stånd därför att barnen ville träffa sin pappa för att se om han hade ändrat sig. Barnen har inget behov av en pappa i sina liv och om det blir ett umgänge med barnen är hon rädd för att det ska bli våldsamheter vid överlämningarna samt att han frågar ut barnen om henne. Det senare skulle också bli fallet om han får telefonumgänge med barnen. Baha har dock när de träffats inte sagt något elakt eller varit hotfull, närgången eller våldsam. Socialtjänsten har sagt till henne att hon absolut inte får ha kontakt med Baha.

Ann Davoust har lämnat följande förtydliganden angående den tidigare vårdnads-, boende- och umgängesutredningen och det kompletterande yttrandet i hovrätten. Lorans var väldigt tydlig med att de hade haft det jobbigt, att de ville ha lugn och ro och att de inte ville träffa sin pappa innan denne hade gått på föräldraskola. Rinos var ännu tydligare än Lorans. Han var rädd för att det skulle bli struligt igen och för att de då kanske skulle hamna hos andra familjer igen. Pojkarna var mogna för sin ålder, det märktes att de hade varit med om mycket. Att det i det kompletterande yttrandet inte står något om att Rinos inte vill ha någon kontakt via brev, telefon eller skype måste

vara ett misstag, eftersom hon alltid frågar barnen om det. I det kompletterande yttrandet innefattar bedömningen även att de inte kan föreslå ett umgänge med umgängesstöd. Anledningen till det är dels att barnen varit så tydliga i sin uppfattning, dels att Baha inte har deltagit i någon behandling och förnekat sin del i det som hänt. Det finns därför inga förutsättningar för att ett umgänge ska normaliseras. Det ursprungliga förslaget till beslut i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen innebär att så länge fadern inte kan se sin del i familjens situation kan något umgänge inte föreslås. Först när han har gjort det kan ett umgänge ske i samråd med socialtjänsten.

Hovrättens bedömning

Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Ienas Salman har gjort gällande att Baha Hfate är olämplig som umgängesförälder och har därför inte medgett något umgänge.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det av utredningen framgår att barnen utsatts för visst våld från Baha Hfates sida, vilket han själv till viss del också har vidgått. I såväl vårdnads-, boende- och umgängesutredningen som i det kompletterande yttrandet till hovrätten anser utredarna att något umgänge inte kan ske förrän Baha Hfate kan se sin del i familjens situation. Enligt hovrättens mening kan det våld som förevarit, även om Baha Hfate inte fullt ut verkar inse sin del i den konflikt som funnits mellan honom och Ienas Salman och hur det har påverkat barnen, inte helt diskvalificera honom som umgängesförälder. Det har nu gått två och ett halvt år sedan barnen omhändertogs sommaren 2015. Under tiden som målet pågick i tingsrätten har Lorans och Rinos haft umgänge med Baha Hfate och det har av allt att döma fungerat väl. Baha Hfate har också berättat att deras äldsta son Frans ska flytta hem till honom. Ienas Salman har uppgett att hon är rädd för Baha Hfate och att det är upp till barnen och bestämma om de vill träffa sin pappa. Hon har dock inte närmare kunnat beskriva

vad hon är rädd för ska hända, mer än för att det ska bli våldsamt vid överlämning av barnen. Det framgår även att Lenas Salman tar tydligt avstånd från Baha Hfate, bl.a. genom att blockera samtal från honom på mobiltelefonen. Om umgänget inte regleras finns det enligt hovrättens mening risk för att ett umgänge med Baha Hfate inte kommer till stånd.

När det gäller Lorans är han tolv år och har tydligt uppgett att han inte vill ha någon kontakt alls med Baha Hfate. Lorans har uppnått en sådan ålder och mognad att hans vilja helt måste beaktas. Det ska därför inte förordnas om något umgänge för honom med Baha Hfate.

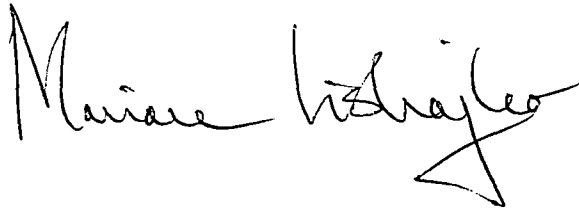
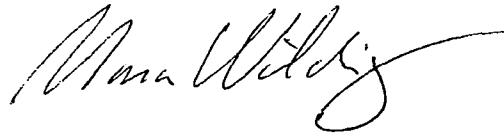
Av det kompletterande yttrandet från Socialnämnden i Södertälje kommun framgår det i och för sig tydligt att inte heller Rinos vill träffa sin pappa. Av yttrandet framgår emellertid att skälet till det i vart fall delvis verkar vara att Rinos är rädd för att han och hans syskon på nytt ska bli omhändertagna. Rinos är tio år och har ännu inte nått en sådan ålder och mognad att hans vilja ensamt kan styra frågan om umgänge. Valenttina är bara fem år och har inte uttryckt någon klar vilja om hon vill träffa sin pappa. Hovrätten anser vid en samlad bedömning att det bästa för Rinos och Valenttina är ett umgänge med Baha Hfate som trappas upp långsamt och som inledningsvis äger rum med umgängesstöd. På det sättet får de möjlighet att under ordnade former återanknyta till sin pappa. Valenttina har inte haft något umgänge med Baha Hfate sedan sommaren 2015 och Rinos har, såvitt framgår av utredningen, endast haft umgänge vid ett tillfälle för ca tio månader sedan. Med beaktande av detta är det inte lämpligt att i denna dom förordna om umgänge med övernattning hos Baha Hfate, utan i stället får ett dagumgänge varannan vecka tillsvidare anses tillräckligt.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med vad som sagts ovan. Vad hovrätten förordnat om umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Hovrätten vill tillägga att det är viktigt att båda parter, för barnens bästa, nu tar ett gemensamt ansvar för att umgänget med Baha Hfate blir positivt för barnen och att de lägger sin konflikt åt sidan i samband med umgängestillfällena.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2018-02-27



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mona Wildig och Marianne Lishajko, referent, tf. hovrättsassessorn Sofia Andersson samt nämndemännen Gunilla Bergstrand (skiljaktig) och Örjan Herlitz.

Skiljaktig mening, se nästa sida.

Skiljaktig mening i hovrätten

Nämndemannen Gunilla Bergstrand är skiljaktig och anför följande. Jag delar majoritetens bedömning att det bästa för Rinos och Valenttina är att ett umgänge kommer till stånd med Baha Hfate. Det är dock inte bäst för barnen att detta regleras i en dom, utan i stället ska umgänge påbörjas när barnen och Ienas Salman är redo för detta. Tingsrättens dom ska därför inte ändras.





Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstadomstolen.se



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

DOM
2017-04-12
Meddelad i
Södertälje

Mål nr
T 1164-16

BILAGA A

PARTER

Kärande

IENAS Yahya Salman, 790528-2146
Karlslundsgatan 8 Lgh 1306
151 35 Södertälje

T 4044-17

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Christina Larsson
Advokatfirman Ingvarsdotter AB
Västgötagatan 9
151 33 Södertälje

Svarande

BAHA Naji Hfate, 710327-8094
Ekensbergsgatan 14
152 43 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Amanda Telg
Azzam Advokatbyrå AB
Box 45143
104 30 Stockholm

DOMSLUT

1. Tingsrätten förordnar att Ienas Salman ensam ska ha vårdnaden om parternas barn Frans, 00801-1579, Lorans, 050308-5755, Rinos, 070919-1258 och Valenttina, 120802-7225.
2. Vad tingsrätten ovan förordnat om vårdnad ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
3. Baha Hfates yrkande om umgänge avslås.
4. Tingsrätten fastställer enligt rättshjälpslagen ersättning åt
 - a. Christina Larsson med sammanlagt 54 799 kr, varav 42 609 kr för arbete, 1 230 kr för tidsspillan och 10 960 kr för mervärdesskatt.
 - b. Amanda Telg med sammanlagt 73 291 kr, varav 48 648 kr för arbete, 3 690 kr för tidsspillan, 6 295 kr för utlägg och 14 658 kr för mervärdesskatt.

Dok.Id 278618

Postadress
Box 348
151 24 Södertälje

Besöksadress
Storgatan 17

Telefon
08-561 66 800
E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se
www.sodertaljetingsratt.domstol.se

Telefax
08-561 66 899

Expeditionstid
måndag – fredag
08:30-16:00

BAKGRUND

Ienas Salman och Baha Hfate är båda från Irak. Sedan den 23 november 2015 är de skilda efter att ha varit gifta i många år. I äktenskapet har de fyra barn; Frans, född år 2008, Lorans, född år 2005, Rinos, född år 2007 och Valenttina, född år 2012. Sedan Södertälje kommun ansökt om vård enligt 1 § och 2 § LVU beträffande de fyra barnen beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm genom dom den 31 augusti 2015 att bifalla ansökan. Enligt domen fann förvaltningsrätten utrett dels att de tre äldsta barnen utsatts för fysisk misshandel av båda föräldrarna, dels att samtliga fyra barn genom föräldrarnas agerande utsatts för psykisk misshandel i den mening som avses i LVU, dels att båda föräldrarna bl.a. inte var kapabla att ge sina barn den trygghet och stabilitet som de behövde. Ienas Salman har därefter gått i familjebehandling och har ett fungerande samarbete med socialtjänsten. Lorans kunde därför flytta hem till Ienas Salman den 6 augusti 2016 och Rinos i januari i år. I denna månad, april 2017, kommer också Valenttina att, såvitt inget oförutsett inträffar, att flytta hem till Ienas Salman. Frans, som blir 17 år den första augusti i år och som har det bra hos den familj som han är placerad hos, har valt att bo kvar hos den familjen.

YRKANDEN

Ienas Salman har yrkat att hon tillerkänns ensam vårdnad om de fyra barnen. I andra hand har hon yrkat att barnen stadigvarande ska bo hos henne. Båda yrkandena har framställts även interimistiskt.

Baha Hfate har bestritt Ienas Salmans yrkande om ensam vårdnad men medgett yrkandet om stadigvarande boende och för egen del yrkat att Lorans, Rinos och Valenttina tillerkänns rätt till umgänge med honom enligt följande

1. Två timmar varannan lördag eller söndag med umgängesstöd i umgängeslokal under tre månader.

2. Fyra timmar varannan lördag eller söndag med umgängesstöd i umgängeslokal under tre månader.
3. Varannan lördag eller söndag från kl. 12.00-kl.17.00 med hämtning och lämning med umgängesstöd under tre månader.
4. Varannan lördag från kl. 10.00 till kl.18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Luna gallerian i Södertälje
5. Varannan lördag och söndag från kl. 10.00 till kl. 18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Luna gallerian i Södertälje.
6. Varannan lördag från kl. 10.00 till söndag kl. 18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Luna gallerian i Södertälje under tre månader.
7. Varannan fredag till söndag kl. 18.00 med hämtning och lämning vid biblioteket i Luna gallerian i Södertälje under tre månader.
8. Varannan fredag – måndag med hämtning och lämning vid skola/förskola.

Baha Hfate har vidare yrkat att umgänget med de tre barnen ska vara gemensamt i mån det är möjligt samt att tingsrätten förordnar om att umgänget med Valenttina ska inledas först när socialtjänsten beslutat att låta vården om henne enligt LVU upphöra.

UTVECKLING AV TALAN

Ienas Salman

Baha Hfates lämplighet som vårdnadshavare ifrågasätts. Det råder djup konflikt som inte är av övergående natur mellan henne och Baha Hfate och förutsättningar för samarbete mellan henne och Baha Hfate i frågor som gäller barnen saknas helt. Sedan de separerade år 2015 har något samarbete mellan dem överhuvudtaget inte förekommit.

Baha Hfate kom till Sverige år 2002 och två år senare kom hon hit. De var då gifta. Det var ett arrangerat äktenskap som var konfliktfyllt redan från början. Baha Hfate var svartsjuk vilket lett till våld och kränkningar. Barnen har fått bevittna våld från

Baha Hfate mot henne. Dessutom har barnen utsatts för våld av båda Baha Hfate och henne. Hon har fyra gånger polisanmält Baha Hfate för våld mot henne. Ingen anmälan har dock lett till något eftersom hon efter hot av Baha Hfate tagit tillbaka sina anmälningar. År 2012 initierade socialtjänsten en utredning sedan Lorans berättat om våld av Baha Hfate. I april 2015 beslutade socialtjänsten om en ny utredning med anledning av en anmälan av Arlandapolisen med anledning av att Baha Hfate uppträtt hotfull mot henne. Hon placerades då på hotell tillsammans med barnen.

Baha Hfate har haft visst umgänge med barnen. Umgänget fick dock avbrytas då Baha Hfate inte kunde behärska sina känslor. Det har konstaterats att Baha Hfates umgänge med barnen inte var lämpligt då han förnekar våld och inte har förståelse för barnens upplevelse av våld i hemmet.

Hon har tagit emot familjebehandling och gått en kurs som heter Komet. Det är en kurs som handlar om kommunikation och som ger verktyg till att hantera bråk.

Sedan november 2016 bor hon i en lägenhet om fyra rum och kök. Planeringen är att hon succesivt ska få hem samtliga barn. Det sker en succesiv upptrappning och senast i januari flyttade Rinos hem till henne. Enligt planeringen flyttar Valenttina hem i april. Frans vilja är dock att bo kvar i familjehemmet.

Hon behöver ha ensam vårdnad om barnen för att undvika konflikter. En gemensam vårdnad skulle påverka barnen negativt. Baha Hfate har under senare tid haft fyra övervakade umgängestillfällen med Lorans och Rinos. Eftersom han nekar till allt våld och barnens upplevelse av våld är det för barnens bästa inte lämpligt att de har fortsatt umgänge med honom.

Baha Hfate

Det finns förutsättningar för samarbete mellan honom och Ienas Salman inom ramen för en gemensam vårdnad om barnen. Konflikterna mellan honom och Ienas Salman

har upphört efter att de separerat. Ienas Salmans lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas. Om hon får ensam vårdnad om barnen finns det risk för att han utestängs från att skydda barnen.

Det är förenligt med barnens bästa att de får umgås med honom. Barnen har uttryckt en saknad efter honom, vilket det umgänge som han på senare tid haft med Lorans visar på. Han är lämplig som umgängesförälder. Om Ienas Salman får ensam vårdnad och han inte får något umgänge är det risk att barnen tappar all sin anknytning till honom.

Han känner inte igen Ienas Salmans version av hur deras förhållande har varit. Han har inte varit svartsjuk och inte heller kontrollerat Ienas Salman. Det har visserligen tjafsats, men det har inte varit i större omfattning än vad som är vanligt i förhållanden. Han fattade misstanke om att Ienas Salman varit otrogen och fick misstanken bekräftad när hon i oktober 2015 återvände från Irak och erkände otrohet.

Ienas Salman har inte kunnat se till barnens bästa på grund av de konflikter som varit mellan honom och henne. Det var verbala konflikter och inget annat som barnen bevittnade. När barnen omhändertogs förstod han hur de hade påverkats av hans och Ienas Salmans konflikter.

Han har aldrig misshandlat Ienas Salman. Det stämmer dock att hon har polisanmält honom för våld. Anmälningarna har saknat grund. Inte heller har han misshandlat barnen. Han har dock daskat till dem utan avsikt att skada dem. Det var inte fråga om våld, men han förstår nu att även harmlösa saker av barnen kan ha uppfattats som våld och att det kan ha påverkat dem negativt.

Han har en vilja att samarbeta med Ienas Salman om barnen och han har ställt upp på alla samtal som socialtjänsten har begärt av honom.

Frans har av eget initiativ träffat honom. Lorans och Rinos har uttryckt en vilja att träffa honom. Socialtjänsten har därför inlett ett umgänge mellan dem och honom. De tre yngsta barnen mår dåligt av att inte få träffa honom och de vill träffa honom.

Sedan tre veckor är han gift med en kvinna som har två underåriga barn. Kvinnan är bosatt i Falun och de bor ännu inte tillsammans.

BEVISNING

Parterna har åberopat fritt partsförhör med sig själva samt skriftlig bevisning. Härutöver har **Ienas Salman** yrkat vittnesförhör med Angelica Boström, Hans Elfström och Gerd Olofsson och **Baha Hfate** yrkat vittnesförhör med Beshir Sattar Aziz.

FÖRHÖRSUPPGIFTER

Ienas Salman har uppgivit bl.a. följande. Redan från början var det bråk och tjafs mellan henne och Baha. Det var inte ett bra liv tillsammans med honom. Baha blev snabbt arg och slog henne och barnen, men även hon slog barnen. Hon var rädd för Baha som kontrollerade henne och som försökte hitta något som kunde leda till konflikt.

Det var särskilt Frans som Baha slog. När det var bråk med Frans kastade Baha grejer på Frans, bl.a. tallrikar. Baha kastade även en hel del annat.

Det är riktigt att hon flera gånger polisanmälde Baha och sedan tog tillbaka anmälan. Hon var utsatt för påtryckningar av Baha att ta tillbaka anmälningarna. Hon tänkte också på att barnens pappa inte skulle hamna i fängelse. I förvaltningsrätten tonade hon ned det våld som barnen utsatts för eftersom hon ville att barnen inte skulle vara omhändertagna.

Under perioden tillsammans med Baha var hon ingen bra mamma. Hon var då trött och ville ha lugn och ro.

Hon har under tiden som barnen varit placerade tagit till sig att det inte är barnen som har gjort något fel utan att det är hon och Baha som gjort fel mot barnen. Hon har sagt förlåt till barnen och tagit till sig hjälp från socialen, bl.a. har hon gått Kometkurs, och hon vill göra allt för att hon ska vara en bra mamma. När barnen bråkar försöker hon lugna dem och hon har stöd i form av sociala insatser. Förhållandet mellan henne och barnen är nu bra.

Barnen är fortfarande rädda för Baha och de har sagt att de inte vill träffa honom. Om hon och Baha ska samarbeta om barnen inom en gemensam vårdnad kommer det att leda till konflikt

Hon känner sig rotad i Sverige och har inga planer på att flytta utomlands med barnen. Om hon får ensam vårdnad om barnen samtycker hon till att ställa ut en fullmakt så att Baha bl.a. får insyn i barnens skolgång.

Baha Hfate har uppgivit bl.a. följande. Han ställer sig frågande till varför Ienas stannat kvar hos honom om han använt våld mot henne och barnen och varit en dålig förälder. Han förstår inte heller varför han och Ienas skaffat barn tillsammans om de haft en konfliktfylld relation. Det har varit kärlek i relationen med Ienas och de har ömsesidigt respekterat varandra. Han svär på att han aldrig har slagit Ienas eller hotat henne. Ienas kommer visserligen från en fattig familj men hon är en ren och fin människa.

Ienas har haft tillgång till bankkort och har fått ta hand om barnens barnbidrag. Pengar har därför inte lett till konflikt mellan dem utan det är Ienas otrohet. Det var i Irak hon var otrogen. När hon kom åter därifrån blev det istället för att en fredlig lösning mer aggressivitet från henne än tidigare. När han i samband med separationen för barnens skull ville ha en vänskaplig relation hoppade hon på honom. Han tror att Ienas nu har lugnat ner sig och han har förlåtit henne.

Det är inte bra att barnen har bevittnat våld, men det var Ienas som flög på honom inför barnen. Han har en bra relation med barnen.

Han har hållit de tider som han har fått till möten med socialtjänsten.

Han älskar sina barn och vill visa dem att han är en bra pappa. Om Ienas får ensam vårdnad finns det risk att han inte får göra det.

Det är ett minne blott när han daskade barnen. När han gjorde det var tanken att barnen skulle förstå att de hade gjort fel. Han förstår nu att barnen tolkade hans handlande på annat sätt än vad han gjorde. Det är självklart att han inte kan fortsätta med att daska dem och han har inte fått någon anmälan mot sig angående barnen. Det var sorgligt när barnen blev omhändertagna men det berodde inte på honom utan på att Ienas inte respekterade vad soc sa. Han tror att soc har fått en felaktig bild av honom på grund av vad Ienas sagt.

Angelica Boström har uppgivit bl.a. följande. Hon är socionom och arbetar inom socialtjänsten i Södertälje. I sitt arbete har hon haft kontakt med Ienas. Däremot har hon inte haft kontakt med Baha eftersom denne inte tagit till sig den familjebehandling som varit aktuell. Han måste för att få gå i behandling erkänna vad han gjort eller ha insikt i barnens upplevelser, vilket han inte har.

Hon samarbetar sedan januari 2016 och alltjämt med Ienas. Det har varit ett bra samarbete och Ienas har tagit till sig råd och tips om hur barn ska uppfostras. Ienas har gjort stora förändringar från att i början inte vara motiverad till att engagera sig i barnen och leka med dem. Två av barnen är nu hemma hos henne och ett tredje är på väg. Utvecklingen är positiv och om den inte hade varit det hade barnen inte fått komma hem. Anknytningen mellan Ienas och barnen ser bra ut, men några gånger har det varit turbulent. Hon har då sett att Ienas istället för att höja rösten har satt sig ned och pratat med dem.

Den 15 mars i år träffade Baha Rinos. Det var första gången efter omhändertagandet som de träffades. Det var mycket skratt och umgänget som varade i ungefär en timme såg bra ut.

Gerd Olofsson har uppgivit bl.a. följande. Hon är socialpedagog och har arbetat med barn i många år. Hon har arbetat med de tre äldsta barnen, som alla berättat att de utsatts för våld och att de sett våld mellan föräldrarna. Hon har sett leas be barnen om förlåtelse, vilket är en förutsättning för behandling. Baha var inte med eftersom Hans Elfström bedömt att Baha inte var redo för behandling.

Hans Elfström har uppgivit bl.a. följande. Han har arbetat som familjehandlare i trettio år. Familjehandlingen syftar till att ge föräldrar nya verktyg i relationen till barnen. Det är därvid inte tal om vem som gjort rätt eller fel utan om barnens upplevelser. Föräldern måste förändra något i sitt beteende till barnen. Alla föräldrar kan göra fel men de måste då ha förmåga att erkänna att de gjort fel.

Han har träffat Baha sju gånger under perioden juli – september 2015. Därefter tog en kollega över. Det var problematiskt i och med att Baha inte kände igen sig i barnens upplevelser. Det är ett problem när någon inte har förståelse för hur andra kan uppleva händelser. Baha förnekade hela tiden att det hade förekommit våld och gjorde gällande att det var en lycklig och glad familj och ville inte lyssna på barnens berättelser.

Ienas har han träffat i ungefär samma omfattning som han träffat Baha. Hon hade förståelse för barnens upplevelser.

Beshir Sattar Aziz har uppgivit bl.a. följande. Han är god vän med Baha. Baha är en bra person som är snäll och inte skadar någon. Baha har beklagat sig för honom att hans familj splittrats. Baha älskar sin familj och sina barn och gör allt för dem. Att Baha inte fått träffa sina barn har påverkat honom och han har varit mycket ledsen. Nu när Baha har fått träffa barnen är han väldigt lycklig.

DOMSKÄL

Det enda som tingsrätten ska ta hänsyn till i sin prövning är vad som är bäst för de fyra barnen. Sålunda ska tingsrätten bortse från vad som för någon av föräldrarna är mest rättvist eller bäst för denne. Som regel är det i de flesta fall bäst för ett barn att föräldrarna har gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad bidrar till att ett barn får en nära och god kontakt med båda sina föräldrar eftersom föräldrarna då har samma möjligheter till insyn i barnens liv och i samma utsträckning får vara delaktig i övergripande beslut kring barnet. För att en gemensam vårdnad ska fungera måste dock föräldrarna åtminstone ha realistisk förmåga att gemensamt inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera delade meningar som kan finnas, utan att de regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Att det finns konflikter mellan föräldrarna utesluter dock inte gemensam vårdnad, särskilt inte om det kan antas att konflikterna är av övergående natur och att det på sikt finns möjlighet till ett fungerande samarbete.

Det är uppenbart att Ienas Salman och Baha Hfate har en långvarig och djupgående konflikt. Vid det fria partsförhöret har Baha Hfate redovisat en nedlåtande syn på Ienas Salman och skuldbelagt henne för att familjen splittrats. Sålunda synes han vara oförmögen att ta till sig att han haft skuld i barnens problem och att relationen mellan honom och Ienas Salman varit konfliktfyllt. Förutsättningar får mot bakgrund av det anförda anses saknas för ett konfliktfritt konstruktivt samarbete beträffande barnen mellan Baha Hfate och Ienas Salman såväl i nuläget som framgent. En gemensam vårdnad är därför inte förenlig med barnens bästa. Vid sådant förhållande och då Ienas Salman, såvitt framgår av bl.a. den sociala utredningen i vilken hon förordats som ensam vårdnadshavare, har bättre personliga förutsättningar än Baha Hfate att vara en bra vårdnadshavare och att verka för barnens bästa, ska hennes yrkande om ensam vårdnad bifallas.

2017-04-12

De få umgängestillfällen med umgängesstöd som Baha Hfate har haft med Lorans och Rinos synes förvisso ha avlöppt väl. Därav kan det dock inte slås fast att det är förenligt med barnens bästa att de har ett reglerat umgänge utan umgängesstöd med Baha Hfate, vilket i sådant fall skulle ske mycket långt fram i tiden. Baha Hfate har utövat våld mot barnen och det är uppenbart att han saknar förmåga att ta till sig vad han har gjort samt att leva sig in i hur barnen har upplevt hans handlande. Han ger intryck av stor självömkan och bristande förmåga att ändra sitt förhållningssätt gentemot barnen. Inget talar för att han kommer att ändra sitt sätt mot barnen. Med hänsyn till det anförda kan det inte uteslutas att det finns en påtaglig risk för att umgänge mellan barnen och Baha Hfate skulle komma att vara menligt för barnen. Eftersom ett reglerat umgänge således inte är förenligt med barnens bästa ska Baha Hfates umgängesyrkande avslås i sin helhet.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se [bilaga 1](#) (DV 401)

Överklagande adresserat till Svea hovrätt ska ha inkommit till tingsrätten senast den 3 maj 2017

Göran Nilsson



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten **fordras att prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.